

Ficha técnica de valoración documental

Área de identificación

1. Código de la serie: 5C.28 Nombre de la serie: Pago de derechos

2. Código del subserie: No aplica Nombre de la subserie: No aplica

3. Descripción de la serie:

Certificación de la relación de los pagos de derechos de agua que efectúan los contribuyentes por medio del Sistema Declar@gua con la finalidad de informar de los ingresos excedentes obtenidos por concepto de aprovechamientos.

4. Marco jurídico que fundamenta la serie:

Ley Federal de Derechos. Diario Oficial de la Federación, México, 31 de diciembre de 1981.

Artículo 222. Están obligadas al pago del derecho sobre agua, las personas físicas y morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, bien sea de hecho o al amparo de títulos de asignación, concesión, autorización o permiso, otorgados por el Gobierno Federal, de acuerdo con la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción.

Artículo 223. Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere este Capítulo, se pagará el derecho sobre agua, de conformidad con la zona de disponibilidad de agua y la cuenca o acuífero en que se efectúe su extracción y de acuerdo con las siguientes cuotas

Artículo 279. Los ingresos que se obtengan por concepto del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, correspondientes a este Capítulo, se destinarán a la Comisión Nacional del Agua para la realización de los programas que al efecto establezca dicha Comisión, para la realización de acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento.

Ficha técnica de valoración documental

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Diario Oficial de la Federación, México, 30 de marzo de 2006.

Artículo 19.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

II. En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, ésta podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en su caso, la Secretaría.

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal en turno. Diario Oficial de la Federación, México, 15 de noviembre de 2017.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2018, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen.

Artículo 12. Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2018 se concentrarán en términos del artículo 22 de la Ley de Tesorería de la Federación, salvo en los siguientes casos:

Asimismo, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.2.01, con excepción del numeral 6.2.01.04 del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

Artículo 18. “Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el calendario que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos contemplados en el artículo 1o. de esta Ley,…”

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento,

Ficha técnica de valoración documental

emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal en turno. Diario Oficial de la Federación, México, 29 de noviembre de 2017

Artículo 40. Con el objeto de impulsar la cultura del pago por suministro de agua en bloque en los Distritos de Riego y mejorar la infraestructura de riego, el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, devolverá a los Distritos de Riego que estén al corriente en sus pagos, un importe de recursos equivalente a las cuotas que se generen en el presente ejercicio fiscal, los cuales se destinarán en un 65 por ciento a la conservación y mantenimiento de los canales y drenes menores; 25 por ciento a la conservación de la red mayor, canales y drenes principales; 8 por ciento al mantenimiento de las obras de cabeza, y 2 por ciento a la supervisión y gasto de operación.

Código Fiscal de la Federación. Diario Oficial de la Federación, México, 31 de diciembre de 1981.

Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Diario Oficial de la Federación, México, 28 de junio de 2006

Artículo 109. Las dependencias que generen ingresos excedentes, una vez que los hayan concentrado en la Tesorería se sujetarán a lo siguiente:

I. En el caso de ingresos excedentes que tengan destino específico por disposición expresa de leyes o decretos de carácter fiscal, o que conforme a éstas cuenten con autorización de la Secretaría, así como los ingresos de carácter excepcional, deberán presentar a la Secretaría la solicitud de validación de la

Ficha técnica de valoración documental

notificación, considerando como fecha límite el 18 de diciembre, sobre los ingresos obtenidos.

Resolución Miscelánea Fiscal para 2017. Diario Oficial de la Federación, México, 23 de diciembre de 2016.

Declaraciones de contribuciones de mejoras, pago de contribuciones y aprovechamientos en materia de agua

Regla 2.8.1.15 Para los efectos del artículo 31 del CFF, los contribuyentes obligados a efectuar el pago de contribuciones y/o aprovechamientos en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, utilizarán el Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico "Declar@gua".

Oficio Circular por el que se establecen los procedimientos para el informe, dictamen, notificación o constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como por los poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos, Oficio No. 102-K-013. Diario Oficial de la Federación, México, 4 de marzo de 2016.

III. Procedimiento para la emisión de dictámenes o la validación de notificaciones de ingresos excedentes de las dependencias

III.8. Para solicitar el dictamen o la validación de notificaciones de ingresos excedentes se deberán cumplir los requisitos siguientes:

iii). Para que las solicitudes de dictamen o validación de notificación de ingresos excedentes puedan tramitarse deberán registrarse en el MODIN, para lo cual deberá adjuntarse un reporte o constancia de ingresos emitida por el Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones e5cinco, o los formatos fiscales digitalizados, o la certificación de los ingresos, y realizar la captura de enteros o, en su caso, la carga de enteros por archivo en el sistema.

...

Toda solicitud de dictamen o de validación de notificación deberá acompañarse de un reporte o constancia de ingresos emitida por el Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones e5cinco o por el Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico "Declar@gua" con firma electrónica.

Ficha técnica de valoración documental

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. Diario oficial de la Federación, México, 30 de noviembre de 2006.

ARTÍCULO 14.- Los Subdirectores Generales y Coordinadores Generales de la Comisión tendrán las siguientes atribuciones:

XXIII. Elaborar constancias de hechos, emitir certificaciones de los expedientes o de los documentos que obren en éstos, relativos a los asuntos de su competencia, con sujeción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables, previo el pago de los derechos que establezca la ley de la materia;

5. Actividades inherentes a la serie:

Certificar la relación de pagos de derechos de agua del Sistema Declar@gua.

No	Descripción de la actividad	Responsable de llevarla a cabo	Actividad coordinada con	Tipo documental producido
1	Solicitar certificación de relación de pagos en declar@gua.	Coordinación General de Recaudación y Fiscalización	Gerencia de Recursos Financieros.	Memorando con anexos; relación de pagos, relación de enteros y certificación.
2	Verificar de la información de la relación de pagos.	Subgerencia de Tesorería		
3	Devolver documentos en caso de registros de pagos duplicados.	Subgerencia de Tesorería	Coordinación General de Recaudación y Fiscalización.	
4	Cotejar la relación de pagos contra la relación de enteros.	Subgerencia de Tesorería		Relación de pagos cotejada.
5	Sellar de certificación la relación de enteros y el certificado.	Subgerencia de Tesorería		Relación de enteros y certificación sellada.

Ficha técnica de valoración documental

6	Solicitar firma del Subdirector General de Administración para la certificación.	Gerencia de Recursos Financieros	Subdirección General de Administración.	Certificación firmada.
7	Entregar certificación al solicitante.	Gerencia de Recursos Financieros	Coordinación General de Recaudación y Fiscalización.	Memorando de certificación.

El expediente tipo se conforma por:

- Memorando solicitud de certificación
- Acuse del Memorando de certificación.

6. Palabras claves relacionadas con la serie:

declar@gua, derecho, aprovechamiento, contribución

7. Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la gestión de los asuntos a los que se refiere la serie:

Subdirección General de Administración
Gerencia de Recursos Financieros
Subgerencia de Tesorería

8. Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión de los asuntos a los que se refiere la serie:

Coordinación General de Recaudación y Fiscalización

9. Valores documentales de la serie:

Fiscal o contable X

Se trata de documentos de archivo que demuestran que se recibieron los pagos de aprovechamientos por derechos de agua, mismos que se consideran ingresos

Ficha técnica de valoración documental

excedentes que se deben informar a la Secretaría de Hacienda y Presupuesto, de conformidad con la Ley Federal de Derechos, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley de Ingresos de la Federación, Presupuesto de Egresos de la Federación, Código Fiscal de la Federación, Resolución Miscelánea Fiscal, Oficio Circular por el que se establecen los procedimientos para el informe, dictamen, notificación o constancia de registro de los ingresos excedentes y el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua.

10. Plazos de conservación de la serie:

- **Trámite:** dos años
- **Concentración:** cinco años
- **Total de años:** siete años

11. Técnica de selección de la serie:

- **Eliminación:** X
- **Conservación:**
- **Muestreo:**

12. Condiciones de acceso a la información de la serie:

Pública ☒ Reservada ☐ Confidencial ☐

13. Fechas extremas de la serie:

2012 – 2018

14. Año de conclusión de la serie: Es una serie activa.

Ficha técnica de valoración documental

Área de contexto

15. Nombre de la unidad administrativa:

Gerencia de Recursos Financieros

16. Nombre del área productora:

Subgerencia de Tesorería

17. Nombre y puesto del responsable del área productora:

Dr. Rubén Sánchez Orozco - Subgerente de Tesorería.

18. Nombre y puesto del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

Lic. Fabiola Mendoza Ramírez.- Jefe de Departamento

19. Teléfono del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

5174- 40-00 extensión 4449

20. Correo electrónico del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

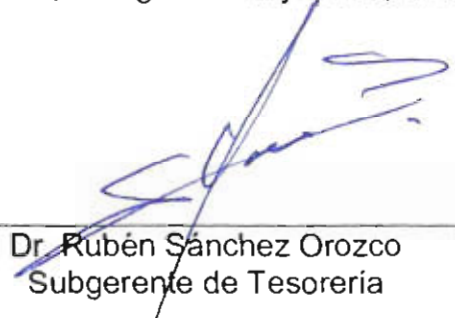
ruben.sanchezo@conagua.gob.mx

21. Domicilio de la unidad administrativa:

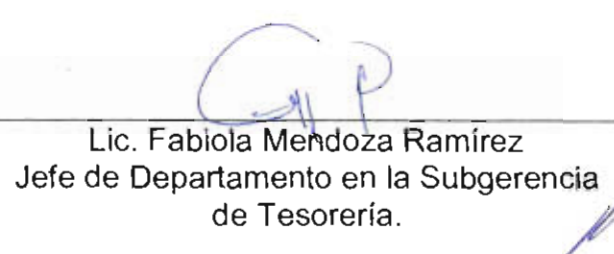
Insurgentes Sur No. 2416 Piso 2 Anexo de ala sur, Col. Copilco el Bajo, C. P. 04340, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.

22. Ubicación topográfica de la serie:

Insurgentes Sur No. 2416 Piso 2 Anexo de ala sur, Col. Copilco el Bajo, C. P. 04340, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.



Dr. Rubén Sánchez Orozco
Subgerente de Tesorería



Lic. Fabiola Mendoza Ramírez
Jefe de Departamento en la Subgerencia
de Tesorería.